

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 455/2537

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
เชียงใหม่

โจทก์

นางอมรัตน์ อุตเจริญ

จำเลย

นายเอกรัตน์ ชวพงศ์ ผู้เสียหาย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

ความว่า คดีนี้ผู้เสียหายได้รับชำระเงินจำนวน 70,000 บาทแล้ว ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้วเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 53)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 54)

ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นแล้ว ก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกาผู้เสียหายยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นสอบแล้ว โจทก์แถลงว่าไม่สามารถรับรองว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่ เนื่องจากสำนวนอยู่ที่อัยการประจำศาลฎีกาส่วนจำเลยแถลงว่าเป็นผู้เสียหายจริง ศาลชั้นต้นตรวจบัตรประจำตัวของผู้เสียหายแล้วเป็นผู้เสียหายคดีนี้จริงจึงงดอ่านคำสั่งศาลฎีกาและให้ส่งสำนวนคืนศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(อันดับ 67)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ